

Váš dopis značky / ze dne 31. 8. 2026

spisová značka ZN/5989/26
2026/82/900200

číslo jednací DP/1618/26/900200/JK

vyřizuje / linka Kautská/296 192 027

místo odeslání / dne Praha/15. 9. 2026

Spolek Za Molitorov
Sadová 657
281 61 Kouřim

ID DS: rc3a94a

ROZHODNUTÍ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**povinný subjekt**“ a „**InfZ**“), rozhodl v souladu s § 9 a § 11b ve spojení s § 15 InfZ o následující žádosti Spolku Za Molitorov, se sídlem Sadová 657, 281 61 Kouřim, IČO: 29794269 (dále jako „žadatel“) ze dne 31. 8. 2026, o poskytnutí informací k níže uvedeným dotazům podle InfZ:

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žádám o poskytnutí níže uvedených informací.

I. Skutkový základ žádosti

Krajský úřad Středočeského kraje v protokolech o kontrole č. j. 150678/2025/KUSK ze dne 5. 11. 2025 a č. j. 127350/2025/KUSK ze dne 25. 9. 2025 zjistil, že v lokalitě Molitorov v katastrálním území Kouřim (parc. č. 1454, 1455, 1457) byla provozována zařízení k nakládání s odpady, do nichž byly přijímány odpady z řady staveb, a že kontrolované osoby k prokázání souladu s podmínkou č. 3 povolení k provozu předložily potvrzení, podle nichž byl areál v Molitorově součástí staveniště jednotlivých staveb.

Mezi takto doloženými stavbami je i stavba „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“, a to na základě potvrzení vydaných

- společností ŠTOCHL GROUP s.r.o. dne 2. 2. 2023,*
- společností Metrostav Infrastruktura a.s. dne 2. 11. 2023 a*
- společností MI Roads a.s. dne 17. 8. 2024,*

a dále stavba „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“, a to na základě potvrzení vydaných společností ŠTOCHL GROUP invest s.r.o. dne 23. 5. 2023 a dne 25. 2. 2025.

Krajský úřad k těmto potvrzením v protokolu č. j. 150678/2025/KUSK uvedl, že jsou „vydaná ze strany stavebních společností pouze obcházením zákona, kdy nelze považovat, že místo určené k odvozu odpadů je součástí dané stavby, zejména pokud se takové místo nachází například cca 40 kilometrů od budování metra D“.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, jakož i podle § 3 odst. 3 dřívějšího zákona č. 183/2006 Sb., zahrnuje staveniště jiný pozemek než stavební pozemek pouze v rozsahu vymezeném stavebním úřadem. Předmětem této žádosti je zjištění, zda takové vymezení u obou uvedených staveb existuje a zda k zařazení areálu v Molitorově do staveniště udělil povinný subjekt jako stavebník souhlas.

II. Požadované informace

Žádám o poskytnutí následujících informací, a to samostatně ke každé z obou uvedených staveb:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847
IČ 00005886 DIČ CZ00005886 www.dpp.cz

Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí.



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Informaci, zda byl pozemek nebo areál v katastrálním území Kouřim, v místě zvaném Molitorov (zejména parc. č. 1454, 1455 a 1457), vymezen jako staveniště nebo jeho součást v povolení stavby, ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu vztahujícím se k dané stavbě. Pokud ano, žádám o kopii tohoto rozhodnutí a o sdělení označení správního orgánu, který je vydal, jeho čísla jednacího, data vydání a data nabytí právní moci.

Kopii té části dokumentace stavby, která vymezuje staveniště a zařízení staveniště, zejména zásad organizace výstavby, popřípadě plánu organizace výstavby, a to včetně situačního výkresu a včetně úplného seznamu pozemků tvořících staveniště s uvedením parcelních čísel a katastrálních území.

Informaci, zda v řízení, v němž bylo staveniště vymezeno, byl vlastník pozemků v katastrálním území Kouřim účastníkem řízení, popřípadě zda k vymezení udělil souhlas, a kopii dokladu o tomto souhlasu.

Informaci, zda stavební deník stavby obsahuje zápis o tom, že úprava, třídění, drcení nebo recyklace odpadů ze stavby jsou prováděny v areálu v Molitorově, katastrální území Kouřim, a pokud ano, žádám o kopie příslušných listů stavebního deníku.

Informaci, zda povinný subjekt jako stavebník udělil souhlas s tím, aby odpady vzniklé při realizaci stavby byly předávány do areálu v Molitorově jako do zařízení staveniště této stavby, v jaké formě a kdy tak učinil, a kopii takového souhlasu.

Informaci, zda povinný subjekt sám nebo jeho zhotovitel vydal jakékoli potvrzení nebo sdělení o tom, že areál v Molitorově je součástí staveniště dané stavby, kdo je za povinný subjekt vydal a na základě jakého podkladu, a kopie všech takových listin, které má povinný subjekt k dispozici.

Informaci, zda povinný subjekt při zadání nebo kontrole plnění smluv se zhotoviteli obou staveb ověřoval, do jakých zařízení a lokalit jsou odpady a výkopový materiál ze staveb předávány, a existují-li o takovém ověření záznamy, jejich kopie. Neprobíhalo-li takové ověřování, žádám o výslovné sdělení této skutečnosti.

Kopie plánů nakládání s odpady nebo obdobných příloh smluv o dílo k oběma stavbám, které upravují nakládání s odpady a výkopovým materiálem ze staveb, jejich odvoz, umístění a evidenci, nejsou-li tyto přílohy uveřejněny v registru smluv. Samotné smlouvy o dílo uveřejněné v registru smluv nežádám.

III. Způsob poskytnutí

Pro úplnost uvádím, že předseda spolku podal dne 16. 7. 2026 jako fyzická osoba žádost týkající se nakládání s výkopovou zemínou ze stavby metra I.D. Tato žádost má odlišný předmět, směřuje k vymezení staveniště, a předchozí žádost nenahrazuje ani neopakuje.“

t a k t o:

Žádost se částečně **odmítá** v částech, v nichž žadatel požaduje

- 1) poskytnutí kopie zásad organizace výstavby, popřípadě plánu organizace výstavby (součást části 2) žádosti)
- 2) poskytnutí informace, zda zhotovitel stavby vydal jakékoli potvrzení nebo sdělení o tom, že areál v Molitorově je součástí staveniště dané stavby (součást části 6) žádosti)
- 3) poskytnutí kopie plánů nakládání s odpady nebo obdobných příloh smluv o dílo ke stavbě, které upravují nakládání s odpady a výkopovým materiálem ze stavby, jejich odvoz, umístění a evidenci, nejsou-li tyto přílohy uveřejněny v registru smluv (součást části 8) žádosti)



a to ve vztahu k bodům 1) a 3) z důvodu, že se jedná o obchodní tajemství a ve vztahu k bodu 2) z důvodu, že povinný subjekt požadovanou informaci nemá a povinnost ji mít povinnému subjektu ze zákona nevyplývá.

V rozsahu žádosti, který nebyl odmítnut, se žádosti **vyhovuje** poskytnutím informace.

Odůvodnění:

- 1) **K poskytnutí informace, zda byl pozemek nebo areál v katastrálním území Kouřim, v místě zvaném Molitorov (zejména parc. č. 1454, 1455 a 1457), vymezen jako staveniště nebo jeho součást v povolení stavby, ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu vztahujícím se k dané stavbě. Pokud ano, žádám o kopii tohoto rozhodnutí a o sdělení označení správního orgánu, který je vydal, jeho čísla jednacího, data vydání a data nabytí právní moci:**

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt uvádí, že pozemky v katastrálním území Kouřim – tj. včetně místa zvaného Molitorov a pozemků parc. č. 1454, 1455 a 1457 – nebyly vymezeny jako staveniště nebo jeho součást v povolení stavby, ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu vztahujícím se k této stavbě.

Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí pozemky v katastrálním území Kouřim – tj. včetně místa zvaného Molitorov a pozemků parc. č. 1454, č. 1455 a č. 1457 – nebyly vymezeny jako staveniště nebo jeho součást v povolení stavby, ve stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu vztahujícím se k této stavbě.

- 2) **K poskytnutí kopií té části dokumentace stavby, která vymezuje staveniště a zařízení staveniště, zejména zásad organizace výstavby, popřípadě plánu organizace výstavby, a to včetně situačního výkresu a včetně úplného seznamu pozemků tvořících staveniště s uvedením parcelních čísel a katastrálních území:**

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt poskytuje situační výkres *Celková situace stavby ID1a*, ve kterém jsou vymezena staveniště a zařízení staveniště a ze kterého vyplývá úplný seznam pozemků tvořících staveniště včetně parcelních čísel a katastrálních území.

K zásadám organizace výstavby povinný subjekt uvádí, že tyto představují obchodní tajemství společnosti METROPROJEKT Praha a. s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 9 InfZ odmítá.

K plánu organizace výstavby povinný subjekt uvádí, že tento představuje obchodní tajemství zhotovitele stavby a společnosti METROPROJEKT Praha a. s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 9 InfZ odmítá.



Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt poskytuje *Situaci stavby*, ve kterém jsou vymezena staveniště a zařízení staveniště a ze kterého vyplývá úplný seznam pozemků tvořících staveniště včetně parcelních čísel a katastrálních území.

K zásadám organizace výstavby povinný subjekt uvádí, že tyto představují obchodní tajemství společností Metrostav CZ s. r. o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915 a GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 9 InfZ odmítá.

K plánu organizace výstavby povinný subjekt uvádí, že tento představuje obchodní tajemství zhotovitele stavby a společností Metrostav CZ s. r. o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915 a GEOSAN GROUP a. s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 28169522. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 9 InfZ odmítá.

3) K poskytnutí informace, zda v řízení, v němž bylo staveniště vymezeno, byl vlastník pozemků v katastrálním území Kouřim účastníkem řízení, popřípadě zda k vymezení udělil souhlas, a kopii dokladu o tomto souhlasu:

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt uvádí, že žádný vlastník pozemků v katastrálním území Kouřim nebyl účastníkem řízení, v němž bylo staveniště vymezeno.

Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí, že žádný vlastník pozemků v katastrálním území Kouřim nebyl účastníkem řízení, v němž bylo staveniště vymezeno.

4) K poskytnutí informace, zda stavební deník stavby obsahuje zápis o tom, že úprava, třídění, drcení nebo recyklace odpadů ze stavby jsou prováděny v areálu v Molitorově, katastrální území Kouřim, a pokud ano, žádám o kopie příslušných listů stavebního deníku:

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt uvádí, že stavební deník stavby neobsahuje zápis o tom, že úprava, třídění, drcení nebo recyklace odpadů ze stavby jsou prováděny v areálu v Molitorově, katastrální území Kouřim.

Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí, že stavební deník stavby neobsahuje zápis o tom, že úprava, třídění, drcení nebo recyklace odpadů ze stavby jsou prováděny v areálu v Molitorově, katastrální území Kouřim.

5) K poskytnutí informace, zda povinný subjekt jako stavebník udělil souhlas s tím, aby odpady vzniklé při realizaci stavby byly předávány do areálu v Molitorově jako do zařízení staveniště této stavby, v jaké formě a kdy tak učinil, a kopii takového souhlasu:

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt uvádí, že neudělil souhlas s tím, aby odpady vzniklé při realizaci stavby byly předávány do areálu v Molitorově jako do zařízení staveniště této stavby.



Povinný subjekt pro úplnost s odkazem na informace poskytnuté na základě žádosti předsedy žadatele ze dne 16. 7. 2026, které jsou žadateli zřejmě známy, uvádí, že na základě smlouvy o dílo je zhotovitel stavby jako původce odpadů vznikajících při provádění díla povinen s odpadem nakládat a při jeho nakládání povinen dodržovat veškeré povinnosti dané právními předpisy. To, kam zhotovitel odpady vzniklé při realizaci stavby předává, je plně v jeho gesci.

Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí, že zhotovitel stavby jako původce odpadů vznikajících při provádění díla povinen s odpadem nakládat a při jeho nakládání povinen dodržovat veškeré povinnosti dané právními předpisy. To, kam zhotovitel odpady vzniklé při realizaci stavby předává, je plně v jeho gesci.

6) K poskytnutí informace, zda povinný subjekt sám nebo jeho zhotovitel vydal jakékoli potvrzení nebo sdělení o tom, že areál v Molitorově je součástí staveniště dané stavby, kdo je za povinný subjekt vydal a na základě jakého podkladu, a kopie všech takových listin, které má povinný subjekt k dispozici:

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt uvádí, že nevydal jakékoli potvrzení nebo sdělení o tom, že areál v Molitorově je součástí staveniště dané stavby.

K tomu, zda takovéto potvrzení nebo sdělení vydal zhotovitel stavby, povinný subjekt uvádí, že požadovanou informaci nemá a současně mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 11b InfZ odmítá.

Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí, že nevydal jakékoli potvrzení nebo sdělení o tom, že areál v Molitorově je součástí staveniště dané stavby.

K tomu, zda takovéto potvrzení nebo sdělení vydal zhotovitel stavby, povinný subjekt uvádí, že požadovanou informaci nemá a současně mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 11b InfZ odmítá.

7) K poskytnutí informace, zda povinný subjekt při zadání nebo kontrole plnění smluv se zhotoviteli obou staveb ověřoval, do jakých zařízení a lokalit jsou odpady a výkopový materiál ze staveb předávány, a existují-li o takovém ověření záznamy, jejich kopie. Neprobíhalo-li takové ověřování, žádám o výslovné sdělení této skutečnosti:

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt s odkazem na odpověď na část 5) žádosti výše předně uvádí, že to, kam zhotovitel odpady vzniklé při realizaci stavby předává, je plně v jeho gesci.

S odkazem na informace poskytnuté na základě žádosti předsedy žadatele ze dne 16. 7. 2026, resp. na základě odvolání proti částečnému odmítnutí této žádosti, které jsou žadateli zřejmě známy, povinný subjekt dále uvádí, že si od mandátáře, prostřednictvím kterého v souladu s odst. 2.6 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby plní povinnost předkládat podklady týkající se odpadů Úřadu městské části Praha 4, tyto podklady z vlastní iniciativy vyžádal.



Kromě uvedeného povinný subjekt při zadání nebo kontrole plnění smlouvy se zhotovitelem neověřoval, do jakých zařízení a lokalit jsou odpady a výkopový materiál ze staveb předáván.

Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí, že s odkazem na odpověď na část 5) žádosti výše, kam zhotovitel odpady vzniklé při realizaci stavby předává, je plně v jeho gesci.

Kromě uvedeného povinný subjekt při zadání nebo kontrole plnění smlouvy se zhotovitelem neověřoval, do jakých zařízení a lokalit jsou odpady a výkopový materiál ze staveb předáván.

8) K poskytnutí kopie plánů nakládání s odpady nebo obdobných příloh smluv o dílo k oběma stavbám, které upravují nakládání s odpady a výkopovým materiálem ze staveb, jejich odvoz, umístění a evidenci, nejsou-li tyto přílohy uveřejněny v registru smluv. Samotné smlouvy o dílo uveřejněné v registru smluv nežádám:

Ve vztahu ke stavbě „Provozní úsek I.D pražského metra, úsek Pankrác-Olbrachtova“ povinný subjekt uvádí, že vzhledem k tomu, že nakládání s odpady je, jak uvedeno v odpověď na část 5) žádosti výše, plně v gesci zhotovitele stavby, je nakládání s odpady a výkopovým materiálem ze staveb, jejich odvoz, umístění a evidenci upraveno pouze v zásadách organizace výstavby. Ty v tomto ohledu stanovují následující:

„Materiál potřebný a vhodný pro provedení zpětných zásypů bude dočasně ukládán na navržené mezideponie v blízkosti stavby (mezideponie nebudou vznikat na navržených staveništích) nebo si tyto deponie určí zhotovitel stavby dle vlastního uvážení.“

„Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic a zavážení nového stavebního materiálu bude v kompetenci vybraného dodavatele stavby.“

„Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídít dle druhu a kategorie a vytríděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.“

„Dále je Zhotovitel povinen vytrídít odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.“

Vzhledem k tomu, že zásady organizace výstavby ve svém souhrnu představují obchodní tajemství, jak uvedeno v odpovědi na část 2) žádosti výše, jejich kopii povinný subjekt žadateli neposkytne. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 9 InfZ odmítá.



Ve vztahu ke stavbě „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc“ povinný subjekt uvádí, podmínky nakládání s odpadem jsou specifikovány ve smlouvě o dílo a plánu organizace stavby, které v tomto ohledu stanovují následující:

„Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, železo)“.

„Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla, a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytríděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10“.

„Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska objednatele. Dále je Zhotovitel povinen vytrídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla“.

Vzhledem k tomu, že plán organizace výstavby ve svém souhrnu představují obchodní tajemství, jak uvedeno v odpovědi na část 2) žádosti výše, jejich kopii povinný subjekt žadateli neposkytne. Povinný subjekt proto žádost v této části dle § 9 InfZ odmítá.

Poučení:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze dle § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení podáním doručeným Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 20 odst. 5 InfZ ve spojení s § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).


Elektronicky
podepsal/a
Mgr. Olga Lukešová
Dopravní podnik hl.
m. Prahy, akciová
společnost
15.09.2026 11:33

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Mgr. Olga Lukešová
vedoucí odboru Právní

Přílohy:

Celková situace stavby – Pankrac

Situace stavby - Florenc

